



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gobierno de la Republica de Honduras

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE LA DÉCIMA CONSULTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Sub-Secretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos

Coordinación Técnica: Ph.D Janine Castellanos Elvir
Apoyo a la Coordinación: Lic Tania Carolina Sánchez

Asistencia Técnica:
Comisión UNESCO-SE
Dirección General de Modalidades
Sub-Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños
Sub-Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos
Sub-Dirección General de Educación Prebásica
Sub-Dirección General de Educación Básica
Sub-Dirección General de Educación Media
Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles
Dirección General de Desarrollo Profesional
Unidad de Centros Educativos No Gubernamentales
Coordinación General de Género
Coordinación General de Migrante Retornado
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Índice del Documento

I.	Introducción	6
II.	Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptada por el Estado a escala nacional	8
III.	Informe sobre la aplicación de la Convención o la Recomendación	15
IV.	Métodos Utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos y superar los obstáculos encontrados	409

I. Introducción

El Estado de Honduras presenta su informe sobre la aplicación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960 (la Convención) y de la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960 (la Recomendación) con respecto al período de notificación de la Novena Consulta 2017-2020 que cubre cuatro años.

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, responden al mandato constitucional de la Organización consistente en “fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en establecer el derecho a la educación y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es hoy en día uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos y busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la piedra angular de la agenda Educación 2030. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

En el Estado de Honduras, la acción nacional destinada a hacer que la educación de calidad, sea accesible a todos sin discriminación es altamente enfatizada. Entre las medidas concretas adoptadas de conformidad con las obligaciones legales del Estado

y en virtud del Convenio y la Recomendación contribuyen a este proceso. Como evidencia y atendiendo el Artículo VIII de la Constitución de la UNESCO que establece que "Cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y en la forma que se determine la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones educativas, científicas e instituciones y actividades culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el artículo IV, párrafo 4". Por lo tanto, el Estado de Honduras satisfactoriamente somete a los miembros de la Organización el presente informe sobre la aplicación.

El proceso de elaboración del informe se procuró hacerlo participativo llevándose a cabo en cooperación con otras Secretarías de Estado, Universidades e Institutos como ser: Secretaría de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Consejo de Educación Superior, así como diferentes direcciones y subdirecciones de la Secretaria de Educación

II. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptada por el Estado a escala nacional

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: Honduras

Organización o entidad responsable de la preparación del informe: Secretaria de Educación

1. Ratificación de la Convención

Honduras ratificó la “Convención de 1960 Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” el 05 de septiembre de 2013.

2. Ratificación del Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre Estados Partes en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza¹

¿Ha ratificado su país el Protocolo? Sí

3. Marco jurídico que rige la protección de los derechos consagrados en la Convención y la Recomendación en el ordenamiento jurídico interno

Honduras un Estado parte de la Convención.

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación en los últimos años se ha fortalecido legalmente con la aprobación/creación de Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos, creando en el año 2012 la Ley Fundamental de Educación, que viene aparejada con un cuerpo Legal de 22 reglamentos que regulan toda la actividad Educativa del País, siendo la preocupación fundamental de esta Ley en general **LOS EDUCANDOS, SUS DERECHOS, ASI COMO LAS OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA DOCENCIA QUE SE DEDICAN A ESTA ACTIVIDAD, DE ELEVAR INCLUSIVE SU NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL PARA EL LOGRO DEL MEJOR PROVECHO DE LOS EDUCANDOS DEL SISTEMA EDUCATIVO, TANTO PUBLICO COMO PRIVADO.**

Asimismo, se implementa la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y a la Participación comunitaria, cuyo propósito es mejorar la calidad educativa mediante la participación de los padres, madres de familia y la comunidad, a través de la creación de instancias de participación comunitaria,

escolar y parental como los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo COMDE, Consejos Escolares de Desarrollo CED, Asociación de Padres de Familia APF, Gobiernos Estudiantiles GE y Escuela Para Padres y Madres de Familia, Tutores y/o Encargados. Estas instancias contribuyen a armonizar esfuerzos, optimizar recursos materiales y financieros participando en la toma de decisiones y siendo veedores de todos los procesos educativos, con la finalidad de garantizar su transparencia.

Si bien el Estado de Honduras venía sufriendo del impase de la lucha laboral de los docentes, que violentaba el derecho a la formación educacional de los educandos hondureños, esta situación ha sido solventada de la mejor manera posible, recordando que el derecho de los niños, niñas y adolescentes del país, es la prioridad del Estado, de la docencia y en sí de la sociedad en general, siendo supremacía este deber del Estado preocuparse por el mejor logro de los educandos ya que en ellos se asienta asimismo el futuro del país.

Es cierto que en la actualidad el país, está siendo objeto de violencia por los jóvenes que han ingresado a asociaciones ilícitas, que están tratando de controlar los Centros Educativos así como la docencia y alumnado en general; El Estado de Honduras, ha tomado la gobernanza, como marco principal del Estado y se encuentra tomando las medidas necesarias del caso, para erradicar totalmente la violencia en los Centros Educativos del país y las comunidades, para mejorar la calidad de los aprendizajes, evitar la deserción de las y los educandos provocando colocar a estos niños, niñas y adolescentes en estado de riesgo social.

Para ello y entre otras acciones la Secretaría de Educación ha establecido Convenio con la Secretaría de Seguridad para implementar el programa Miles de Manos, capacitación a consejeros y orientadores en temas de psicoemocionales y prevención de violencia en centros educativos, entrega de incentivos tecnológicos y material educativo a educandos y docentes, mejora de infraestructura en el centro educativo y su entorno, construcción de canchas deportivas y parques comunitarios, implementación de programas como cine comunitario, murales artísticos, familias fuertes. Todos estas acciones se ejecutan con la participación activa de las diferentes instancias de participación, visualizando la escuela dentro de un ecosistema, para que los aprendizajes sean significativos, relevantes y útiles para la vida, como una manera de lograr calidad y permanencia.

El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se adhiere a los convenios internacionales y en el presente caso al Adherirse a la Convención de la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza informa que, siendo Honduras un Estado de Derecho, emite, Leyes, acuerdos, decretos, reglamentos, Contemplados en la Constitución de La República, que impiden se efectúe discriminación alguna en cuanto a la Educación o Enseñanza se refiere,

relacionando así pues artículos de la Constitución de La República, tales como los artículos: 15 al 18, artículos 59 al 64, 72, 74, 75, 119 al 126; se informa asimismo que la Ley de La Niñez y Adolescencia ha sido reformado, Código de Familia reformado, Los Convenios y Tratados suscritos por Honduras con respecto a los niños, Niñas y Adolescentes del País. Convenciones de las declaraciones de los Derechos Humanos, contemplados en la Constitución de La República, la suscripción del Convenio que nos ocupa entre otros y que es la que rige la función estatal en general.

Lo antes expresado puede verse en la reforma que sufrió la Ley de la Administración Pública, a través de la **Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno**, publicada en el Diario La Gaceta No.33,336, de fecha 23 de enero del 2014, según Decreto No.266-2013, ley ésta, que determina el interés del Estado de Honduras por cumplir y adherirse a los Convenios y Tratados Internacionales, pudiendo mencionar entre otros el **artículo 6 que relaciona el Decreto legislativo No.286-2009, contentivo de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras**, la Administración Pública tiene una conducción estratégica y por resultados, lo que implica diseñar sus planes, fijar sus objetivos y metas, asignar recursos, asegurar la coordinación entre los órganos y actividades estatales, ejecutar efectiva y eficientemente los proyectos y programas, hacer sus seguimientos y evaluar sus resultados alcanzados. Asimismo contiene esta Ley Administrativa el artículo 29: Para la Administración General del país, que la Constitución de La República confiere al Poder Ejecutivo, las Secretarías de Estado tendrán las siguientes competencias:

Coordinación General del Gobierno: Auxiliar al Presidente de la República en la coordinación de la administración pública; la planificación estratégica, en el marco de la Visión del País, y Plan de Nación...

Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Regímenes Departamental, Distrital y Municipal: Lo concerniente al Gobierno Interior de la República, incluyendo la coordinación, enlace, supervisión y evaluación de los regímenes departamental y municipal; la descentralización y la participación ciudadana; el desarrollo económico local; la infraestructura social y el equipamiento en el ámbito local; el ordenamiento territorial; el apoyo técnico a las municipalidades y la asociaciones civiles de vecinos y patronatos; las regulaciones de los espectáculos públicos y la protección de La Niñez y Juventud, la salud pública y el orden público en relación a los medios de comunicación social, publicaciones escritas y redes sociales, lo relativo a la colegiación profesional, lo referente a población comprendiendo la ciudadanía, nacionalidad, extranjería y la regulación y control de la migración; la publicación de las Leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, la prevención de contingencias y el combate de incendios, lo referente a las políticas, planes y programas para la promoción y defensa de los derechos humanos, el acceso y la aplicación de la justicia, el sistema penitenciario nacional, el otorgamiento y

cancelación de personalidad jurídica de todos los entes civiles siempre que las leyes especiales no confieran esta potestad a otros órganos del Estado, la regulación, registro, auditoría y seguimiento de las asociaciones civiles, todo lo relacionado con la organización, promoción y desarrollo del deporte; acceso a la justicia y la solución extrajudicial de conflictos.

Secretaría de la Presidencia:

- **Desarrollo e Inclusión Social:** Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza; así como de la planificación, administración y ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas y los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y los orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños, discapacitados y personas con necesidades especiales y adultos mayores.
- **Salud:** Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionados con la protección, fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población; las regulaciones sanitarias relacionadas con la producción, conservación, manejo y distribución de alimentos destinados al consumo humano; el control sanitario de los sistemas de tratamiento, conducción y suministro del agua para consumo humano, lo mismo que de las aguas fluviales, negras, servidas y la disposición de excretas; así como lo referente a inhumaciones, exhumaciones, cementerios, en coordinación con las autoridades municipales, el control y vigilancia de la producción y venta de productos farmacéuticos, cosméticos y sustancias similares de uso humano y la producción, tráfico, tenencia, uso y comercialización de drogas sicotrópicas.
- **Educación:** Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica, exceptuando la educación superior; lo relativo a la formación cívica de la población y el desarrollo científico, tecnológico y cultural; la alfabetización y educación de adultos, incluyendo la educación no formal y la extraescolar.

Desarrollo Económico:

- **Trabajo y Seguridad Social:** Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo, inclusive de los educandos especiales, el salario, la formación de mano de obra; la capacitación para el trabajo, el fomento de la educación obrera y de las relaciones obrero patronales: la migración laboral selectiva; la coordinación con las instituciones de Previsión y de Seguridad Social; el reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de sindicatos y demás organizaciones laborales; Lo relativo a la higiene y seguridad ocupacional; al manejo de los procedimientos administrativos de solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo.

En general, la Ley de la Administración Pública, fue reformada a través de la presente Ley que nos ocupa, en todos los aspectos contemplados en los Convenios y Tratados

Internacionales a los que Honduras se ha suscrito, destacándose lo concerniente a la no discriminación en la enseñanza nacional.

En esta parte I del informe solicitado en relación a Medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas por el Estado de Honduras a nivel nacional, no se puede dejar de relacionar la: **LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION**, publicada en el Diario Oficial de Honduras La Gaceta No.32,754 en fecha 22 de febrero del 2012, según **Decreto No.262-11**, ley que fue creada en virtud de que la Ley Orgánica de Educación contenida en el Decreto del Congreso Nacional No.79 del 14 de noviembre de 1966, ya no respondía a las grandes exigencias de la realidad nacional y del mundo globalizado, a los avances en la ciencia, el conocimiento, la tecnología, así como la evolución experimentada en la sociedad globalizada y sobre todo las exigencias internacionales en virtud de estar Honduras adscrita a convenios que la comprometen a cumplir con las exigencias de la sociedad en totalidad, demandándose un nuevo marco jurídico que contenga y defina un perfil de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de las personas, **Tutelando el Estado de Honduras el Derecho a la Educación**, velando porque esté al alcance de todos los educandos sin discriminación, con la mayor cobertura y calidad posible, de manera que llegue hasta los más alejados y aislados núcleos poblacionales del país. Esta Ley fomenta una educación laica, inculcando y fomentando profundos sentimientos hondureñistas, desarrollar y fortalecer una cultura de valores, universales, tales como los de ciudadanía, democracia, transparencia e integridad, debiéndose vincular directamente estos conceptos con el proceso de desarrollo económico y social del país y del mundo, teniendo como objetivo y finalidad, el respeto a los derechos y obligaciones, garantías y jerarquía normativa, reconociendo a las y los educandos como titular del derecho y actor principal, siendo el fin primordial del Estado en cuanto a educación el desarrollo al máximo de sus potencialidades y su personalidad, definiendo la Estructura del Sistema Nacional de Educación, las atribuciones y obligaciones el Estado, los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en la función educadora.

La Ley Fundamental de Educación, rige las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, publicas, particulares o mixtas, nacionales o extranjeras, en correspondencia con la Constitución de La República, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y demás aplicables a la educación y la cultura, teniendo como eje transversal el respeto a la dignidad del ser humano.

El Sistema Nacional de Educación plasmado en la presente Ley, que es la Ley Marco del Sistema Educativo Nacional, prevista para cumplir las metas del Plan de Nación, se fundamenta en la Constitución de la República, Instrumentos Internacionales sobre todo de Derechos Humanos, Convenio de la Lucha contra la Discriminación en la Enseñanza, Leyes Educativas, bajo una estructura y respeto de los siguientes principios, fines y valores:

- 1) CALIDAD DE LA EDUCACION.
- 2) GRATUIDAD.
- 3) IMPERATIVIDAD.
- 4) EQUIDAD E INCLUSION.
- 5) EDUCACION PERMANENTE.
- 6) DEMOCRACIA.
- 7) DIALOGICIDAD.
- 8) PARTICIPACION.
- 9) LIBERTAD.
- 10) FLEXIBILIDAD.
- 11) MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD.
- 12) INTERNACIONALIDAD DE LA EDUCACION.
- 13) PLURALIDAD.
- 14) LAICIDAD.
- 15) LIBERTAD DE CATEDRA.
- 16) RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
- 17) TRANSPARENCIA.
- 18) EDUCACION Y TRABAJO.

Para la funcionalidad y eficacia de la Ley Fundamental de Educación, en fecha 17 de septiembre del año 2014, fueron publicados en el Diario Oficial de Honduras La Gaceta No. 33,533, los 22 Reglamentos a la Ley, emanados de la misma Ley, los que se enlistan:

1. Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación
2. Secretaria de Estado en el Despacho de Educación
3. Carrera Docente
4. Educación Básica
5. Instituciones No Gubernamentales
6. Formación Inicial de Docentes
7. Reglamento Educación Para Personas con Discapacidad Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales
8. Educación Media
9. Educación en Casa
10. Evaluación Docente
11. Financiamiento Educación Pública
12. Gestión de la Educación
13. Modalidades Educativas Alternativas para Jóvenes y Adultos
14. Educación Física y Deportes

15. Participación de la Comunidad Educativa
16. Direcciones Departamentales/Municipales/y Distritales de Educación
17. Educación Pre Básica
18. Educación Artística
19. Formación Permanente del Docente
20. Junta Nacional y Juntas Departamentales Concurso de Selección
21. Centros Educativos.
22. Educación No Formal

En lo que concierne a cada Reglamento, existe una dependencia de la Secretaría de Educación, que maneja lo relacionado con el Reglamento específicamente, quienes son los responsables de ejecutar los planes y programas relacionados y rendir su informe oportunamente.

Si su país es un Estado Parte en la Convención:

3.1 ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país tras su ratificación?

Si, a través:

1. Constitución de la República.
2. Ley Fundamental de Educación y sus Reglamentos.
3. Estatuto del Docente Hondureño.
4. Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y a la Participación Comunitaria.
5. Ley de Contratación del Estado.
6. Código de la Niñez y la Adolescencia.
7. Currículo Nacional Básico.
8. Diseño Curricular Nacional Básico

También se ha aprobado Acuerdo de Institucionalización de la Ruta hacia la Descentralización en Educación No 0516-SE-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de agosto del año 2018, en el marco de la política de descentralización, pilar fundamental del Plan de Nación. Cuyo objetivo es alcanzar una mejor correspondencia entre la oferta de bienes y servicios públicos y la demanda de la población hondureña, a fin de garantizar entre otros aspectos una distribución equitativa de los recursos materiales y económicos, su administración local y su aprovechamiento óptimo, mejorando la entrega de los servicios educativos a nivel nacional y generando espacios de democratización y a participación ciudadana.

Es importante señalar que en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se han creado las Unidades de Genero y Migrante Retornado, para atender y velar por la no discriminación en la

esfera de la enseñanza, revisando las normativas y los programas implementados, al igual que desarrollando material relacionado con los ejes transversales, promoviendo capacitaciones a todos los actores de la comunidad educativa y normando la flexibilidad de los planes de estudio para facilitar su reinserción y permanencia de las y los educandos en los centros educativos respectivamente, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las y los educandos del sistema educativo hondureño, en cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de la Niñez y la adolescencia, y en conjunto con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.

III. Informe sobre la aplicación de la Convención o la Recomendación

1.- No discriminación e igualdad de posibilidades de educación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

Los artículos o párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención o la Recomendación hacen referencia a la no discriminación y a la igualdad de posibilidades en la esfera de la enseñanza. Esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas.

*Este aspecto corresponde a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” para 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5.*

1.1 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención y la Recomendación (marque todos los puntos que correspondan) (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza
- ☒ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza
- ☒ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza
- ☒ Existe la posibilidad de acceder a la justicia en caso de violación del derecho a la no discriminación en la enseñanza
- ☒ La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudios

1.2 Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de alumnos en las instituciones educativas*

→ El trato igualitario, incluso para los extranjeros residentes en su país

→ La no discriminación en lo que respecta a la admisión de alumnos en las instituciones educativas

La máxima autoridad de la Secretaría de Educación en aplicación del Artículo 35 literal a) del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el sistema educativo, mediante Oficio gira instrucciones a los Directores Departamentales de Educación y ellos a los Directores de Centros Educativos, para que se matricule a las y los educandos, sin excepción o discriminación alguna.

Para facilitar su admisión y matrícula en el centro educativo, en el año 2018, la Secretaría de Educación suscribió Convenio con el Registro Nacional de las personas, para automatizar la emisión gratuita de la Partida de Nacimiento de las y los educandos, al momento de realizar su proceso de matrícula en los centros educativos.

Asimismo, para asegurar la igualdad de oportunidades y demás derechos a las y los educandos del sistema educativo, mediante Acuerdo ministerial 0766-SE-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de agosto de 2019, se aprobó el REGLAMENTO INTERNO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE HONDURAS, desarrollado en el marco del enfoque de derecho, en donde el educando es titular del derecho y el Estado garante del mismo. Su objetivo es favorecer la convivencia entre la comunidad escolar, educandos, docentes, padres y madres de familia, tutores y encargados, estableciendo procedimientos de sana convivencia, a través de medidas reparatorias claras y justas, acordadas mediante mecanismos de diálogo, como la conciliación, mediación y arbitraje para resolver conflictos o faltas, respetando el derecho a ser escuchado, a la confidencialidad, su nombre e imagen, al debido proceso, prohibiendo la expulsión y promoviendo la admisión en cualquier establecimiento educativo, sin estigmatizaciones o discriminación alguna.

El Reglamento antes referido, supera los reglamentos internos que se elaboraban por centro educativo, los cuales eran inquisitivos y punitivos, basados en el miedo y el castigo.

→ El trato igualitario, incluso para los extranjeros:

Respecto a los extranjeros residentes en Honduras, la Constitución de la República establece en su artículo 31 que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños, con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen las leyes. En ese marco la Secretaría de Educación dispone de la Unidad de Equivalencias, que forma parte de la Secretaría General, la cual se encarga de realizar el estudio y proceso de validación de los planes de estudio de los años escolares aprobados realizados en Honduras y en el extranjero. Con la pandemia existe acceso a estos trámites de manera digital.

Se exceptúan de equivalencia las asignaturas de Estudios Sociales Historia de Honduras y Educación Cívica, por referirse particularmente al conocimiento de nuestro país.

1.3 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación garantizan la igualdad de acceso a la educación

☒ Los reglamentos garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación

☒Existen políticas y programas que garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

1.3 Mencione los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes y proporcione una breve descripción de las medidas adoptadas. - Este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.

El artículo 151 de la Constitución de la República establece que la Educación es función esencial del Estado y debe proyectar sus beneficios a la sociedad, sin discriminación de ninguna naturaleza.

A. Educación Pre básica (3 grados)

En el marco de estas premisas y en los Objetivos Nacionales establecidos en la Visión de País (2010-2038), el Plan de Nación (2010-2022) que establece como objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”; la Ley Fundamental de Educación (2012); en el Decreto N° 262-2011 que establece que el Estado de Honduras tutela el derecho a la Educación y vela porque esté al alcance de todos los educandos sin discriminación, con la mayor cobertura y calidad posible, de manera que llegue hasta los más alejados y aislados núcleos poblacionales del país; el Artículo 7 y 8 de la Ley Fundamental de Educación, establece la gratuidad y obligatoriedad de al menos un grado de Educación Prebásica y de igual forma el Artículo 13 lo contempla entre sus fines, valores y principios el de “Gratuidad” e “Imperatividad”, especificado en el Artículo 32 del Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación.

El Reglamento del Nivel de Educación Pre básica Capítulo II que establece la Gratuidad y Obligatoriedad de la Educación Pre básica y en su Artículo 4. Contempla que la Educación Pre básica que se brinde en los establecimientos educativos oficiales es gratuita. El tercer grado es obligatorio, el Artículo 6 establece que El Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para el logro de la Universalización del grado obligatorio de la educación Pre básica, fomentará modalidades alternativas de entrega de servicios educativos, y coordinara su ejecución con las instituciones no gubernamentales de Educación.

El Artículo 40 del Reglamento General de la Ley Fundamental, establece que para asegurar la permanencia y culminación del grado obligatorio de la Educación Pre básica, el Estado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, debe desarrollar conforme a la disponibilidad económica, de manera gradual y focalizada en las áreas de mayor exclusión social, programas que satisfagan las necesidades de salud y nutrición, en una acción de carácter multisectorial e interinstitucional con participación de la comunidad educativa.

B. Educación Básica (9 grados)

El Artículo 157 de la Constitución de la República establece que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el nivel superior, será autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación Pública, la cual administrará los centros de dicho sistema, los cuales serán totalmente financiados con fondos públicos. (Gratuidad y acceso a la educación). El Artículo 153, establece que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública y el Artículo 171 establece que la educación impartida oficialmente será gratuita y la Educación Básica será además, obligatoria y totalmente costeadada por el Estado. El Estado establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición.

De igual forma la Ley Fundamental de Educación en sus Artículos 7, 8 y 13 establecen la gratuidad e imperatividad u obligatoriedad de la Educación Media, lo cual es desarrollado en el Artículo 45 del Reglamento General de dicha Ley.

El Artículo 22 de la Ley Fundamental de Educación establece que la educación básica es la que orienta la formación integral del educando, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y aptitudes definidas en el Currículo, los cuales le permiten continuar con la educación formal

C. Educación Media (BCH 2 grados y BTP 3 grados)

El Artículo 171 de la Constitución de la República y los Artículos 7, 8 y 13 de la Ley Fundamental de Educación en sus establece la gratuidad e imperatividad u obligatoriedad de la Educación Media, lo cual es desarrollado en el Artículo 62 del Reglamento General de dicha Ley.

En el capítulo II de la educación formal, sección cuarta: De la educación media en su Art. 23 establece que la Educación Media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y /o proseguir estudios del nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida personal y social; así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país.

La Educación Media contempla dos modalidades Bachillerato Científico Humanista (2 años de duración, se considera un propedéutico para ingresar a la Universidad) y Bachillerato Técnico Profesional (3 años de duración) orientados a los tres sectores de la economía, administración, servicio, industrial y agropecuario.

Como se observa el Marco Normativo de Honduras desde la Constitución de la República, establece la Gratuidad de la Educación en los centros educativos oficiales, siendo el Estado el garante de su financiamiento (Contratación Docente , infraestructura y dotación de herramientas Pedagógicas y curriculares). Sustentados por la Ley Fundamental de Educación en sus Artículos 7 y 13 la gratuidad e imperatividad u obligatoriedad de al menos un grado de Educación Pre básica, la Educación Básica y media.

➔ **Medidas implementadas en el marco de la legislación para mejorar el acceso e igualdad de oportunidades en educación:**

- La Secretaría de Educación asume un compromiso institucional de aumentar la cobertura, mejorar la calidad y universalizar un año obligatorio de Educación Pre básica a través de la Implementación del “Plan de Universalización de la Educación Prebásica”. En el apartado III del Plan de Universalización de la Educación Pre básica se establece que para lograr dicho objetivo, la Secretaría de Educación ha escogido tres modalidades de atención diferenciadas, con base en el grado de dispersión poblacional de los niños y niñas de 5 años de cada comunidad:

Modalidad de los Centros de Educación Pre-básica (CEPB). Diseñada para poblaciones relativamente concentradas y muy concentradas.

Modalidad de Centros Comunitarios de Educación Pre-básica (CCEPREB). Diseñada para comunidades con población dispersa.

Modalidad de Educación en Casa. Diseñada para comunidades con población muy dispersa.

- En el mismo sentido se ha diseñado el Marco Nacional de Cualificación para la Educación y Formación Técnica Profesional de Honduras con el apoyo técnico de la OIM y la participación de todos los sectores, ya que para el logro de un nivel de competitividad óptimo, es necesario contar con un sistema educativo estructurado organizativamente, normado y funcional, en especial en lo pertinente a la educación y formación técnica profesional, formal, no formal e informal; con el propósito de promover, desarrollar, formar y ofertar la fuerza laboral cualificada correspondiente a las demandas del mundo del trabajo en una economía globalizada, facilitando su acceso y certificación.

Este Marco Nacional de Cualificación se diseñó con la participación de las siguientes Instituciones y Organizaciones:

- Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
- Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)
- Dirección de Educación Superior (DES)
- Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
- Centro Asesor de Desarrollo de Recursos Humanos (CADERH)
- Comisión para el Desarrollo de la Educación Alternativa No formal (CONEANFO)
- Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS)
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
- Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)
- Foro Nacional de Convergencia (FONAC)
- Central General de Trabajadores (CGT)
- Central de Trabajadores de Honduras (CTH)
- Fundación para la Educación Técnica Centroamericana (FUNDETEC - IPC)
- Es importante señalar que en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se han creado las Unidades de Género y Migrante Retornado, para atender y velar por la no discriminación en la esfera de la enseñanza, revisando las normativas y los programas implementados, al igual que promoviendo capacitación docente, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las y los educandos del sistema educativo hondureño y facilitar su reinserción y permanencia de las y los educandos en los centros educativos.
- Nuevo Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños aprobado mediante Acuerdo No 1165-2019, constituido como medida y Política de Estado a través de la Secretaria de Educación, del cual deriva el Plan de Acción y el Protocolo de implementación del nuevo modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Este Nuevo Modelo ofrece a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños una educación significativa e integral, aprender haciendo a partir de su propia vivencia cultural y sus medios que los rodea, fomentando una identidad autentica del Pueblo hondureño y su diversidad Plural poblacional a través de los siguientes aspectos fundamentales: Posibilidad de recibir enseñanza en la lengua materna, el plurilingüismo, el uso de textos, metodología, cuadernos de trabajo y demás materiales o recursos pedagógicos para dar mayor acceso a los educandos de los pueblos originarios que viven en zonas vulnerables.

Elaboración de cuadernos de trabajo con fondos UNICEF reproducción y entrega en físico y digital de cuadernos de trabajo materiales, textos y cartillas en sus propias lenguas, con el propósito de facilitar el acceso y desempeño del niño o niña.

Formación permanente y capacitación docentes de los Pueblos Indígenas y Afro

hondureños (PIAH) en técnicas lúdicas para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

Participación de los líderes, ancianos, organizaciones tradicionales, padres y madres de familia en la educación de las y los educandos, aportando saberes y conocimientos como productores de documentos, materiales educativos pertinentes para la promoción, investigación y difusión de los saberes en lengua materna, para preservar su lengua y su cultura.

Reproducción de materiales de las áreas curriculares priorizadas matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales en 4 Pueblos Indígenas y Afro hondureños(PIAH). :Tawahka, Garífuna, Negro de Habla Inglés y Miskito de 1ero a 9no grado sumado a ello el enfoque e inclusión Derechos Humanos.

Cumplimiento del Reglamento del Concurso Específico para docentes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños(PIAH), para optar a una plaza en sus pueblos y comunidades.

Elaboración del borrador final del Reglamento Nacional de la Educación Intercultural bilingüe en Honduras y se encuentra en proceso de revisión y aprobación, para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

➔ **Para facilitar el acceso de las y los educandos se están implementando programas y planes de estudio en modalidades alternativas y flexibles tales como**

- Bachillerato en Ciencias y Humanidades por madurez, este es presencial, pero en un año cursan el plan de estudio de los 2 años correspondientes.
- Bachillerato virtual: Es una alternativa para jóvenes y adultos que no pueden asistir de manera presencial, promoviendo el aprendizaje autónomo en forma remota
- Aula Mentor: un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Participan activamente en esta iniciativa, a través de convenios de cooperación, un nutrido conjunto de Comunidades Autónomas, Entidades locales territoriales y Entidades públicas dependientes de las Entidades locales territoriales. Así mismo, existen convenios con ONGs con reconocimiento de interés público, el Instituto Cervantes e Instituciones Penitenciarias. El Aula Mentor cuenta con reconocimiento internacional considerada como una de las 14 buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea a través de un estudio dirigido por la Universidad de Florencia.

Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo. Esta oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas formativas y que han sido diseñados y/o adaptados especialmente para las características de los potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza. En esta iniciativa se destacan:

La flexibilidad del sistema que beneficia a todos los participantes.

La red de infraestructuras físicas denominadas aulas Mentor que supera actualmente las 450 y al frente de las cuales se encuentra un administrador que asesora, orienta, informa y matricula al alumno.

La variedad de su oferta formativa. Superior a los 170 cursos y en permanente crecimiento y actualización.

La existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de aprovechamiento del curso, garantizando a su vez la identidad del alumno que realiza la prueba. Superar esta prueba da derecho a un certificado de aprovechamiento emitido por la secretaría de Educación. Es

importante destacar que este certificado NO es un título oficial pero si reconocido como mérito por muchas empresas del país. Con el objeto de dar sostenibilidad económica a esta iniciativa y asegurar la accesibilidad a la mayor parte de la población, tiene un coste.

- Aulas abiertas para la educación cultural, artística y de habilidades para la vida en jóvenes de 15 a 24 años de edad.

La Secretaría de Educación, tiene la iniciativa de implementar en 35 Centros Educativos Gubernamentales, de 8 departamentos del país ubicados en barrios y colonias de riesgo social, un proyecto extra curricular que contribuye a mejorar los índices de Acceso, Cobertura y Permanencia de los jóvenes en el Sistema Educativo Nacional, proporcionándoles espacios seguros de encuentro y participación, en donde se descubren y se fomentan talentos a través del arte, la cultura y las habilidades para la vida y el trabajo; Los jóvenes tienen la oportunidad de llegar al centro educativo a recibir talleres de Artes Visuales, Danza, Música, Teatro, Electricidad, Reparación de Celulares, Panadería y Repostería, Belleza, Corte y Confección, Barbería y Bisutería, que les permitieron adquirir nuevos conocimientos, generar nuevas competencias, como un proceso de aprendizaje para lo largo de su vida personal, profesional y familiar, logrando de esta manera hacer buen uso de su tiempo libre y mejorar el desarrollo integral de los participantes.

- Implementación del programa aprendiendo a leer y escribir en casa, iniciativa surgida durante la emergencia, para atender el tema de alfabetización de jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso al sistema educativo en su edad oportuna.

Todas estas acciones y herramientas tienen la clara intención de asegurar no solo el acceso, sino la permanencia y la calidad del proceso educativo, sin discriminación alguna, para la población que vive en zonas altamente vulnerables, distantes y desprovistas de servicios básicos y conectividad.

1.4 Indique las medidas que ha adoptado o que prevé adoptar su país para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de todos los educandos (incluidas las niñas y las mujeres, las personas marginadas económica y socialmente, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables) en los procesos de aprendizaje (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- | | |
|---|--|
| ☒ Ofrecer incentivos financieros y becas | ☐ Proporcionar asistencia auxiliar |
| ☒ Adoptar medidas de acción positiva o afirmativa | ☒ Adaptar las infraestructuras educativas |
| ☒ Garantizar la inclusión de todos los educandos en las escuelas de enseñanza general | ☒ Adaptar los planes y los métodos de estudio |
| ☒ Formar a los docentes en materia de educación inclusiva | ☒ Impartir clases de idiomas a los recién llegados (por ejemplo, los refugiados) |
| ☒ Garantizar la paridad entre los sexos en las ciencias, tecnología, ingeniería y | ☒ Eliminar las barreras administrativas a la educación ² |
| | ☒ Ofrecer itinerarios de aprendizaje |

matemáticas (STEM) y en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)

flexibles

☒ Ofrecer programas de reescolarización para las madres jóvenes

☒ Valorar la diversidad en las escuelas

☒ Eliminar todas las barreras para la educación de las niñas embarazadas o las madres jóvenes

☒ Luchar contra los estereotipos y la estigmatización

☐ Otra:

1.5 Explique con más detalle las medidas adoptadas, incluidas aquellas destinadas a garantizar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en la educación y por medio de ella:

A. La lucha contra el matrimonio infantil, que ejercieron las niñas y niños a través de sus espacios de participación en el congreso infantil, es una forma de empoderamiento de las niñas y mujeres en diversos ámbitos como la salud, educación, trabajo, libertad ante la violencia, participación en la vida pública y un ejercicio de democracia y ciudadanía.

B.- El Código de la niñez y la adolescencia de los siguientes Artículos: 35. Establece que “Los niños tienen derecho a la educación, la cual será organizada por el Estado como un proceso integral y coordinado en sus diversos niveles. La educación, en todos sus niveles, tenderá al logro del desarrollo de la persona humana y a prepararla para el ejercicio pleno y responsable de sus derechos y deberes. Se impartirá de manera que asegure: a) La igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el sistema educativo. b) El respeto recíproco y un trato digno entre educador y educando. c) La impugnación ante las instancias correspondientes, de acuerdo con la ley y los reglamentos, de las evaluaciones hechas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. ch) La formación de organizaciones estudiantiles y juveniles o su participación o permanencia en las mismas. d) La participación en programas de becas de estudio; y, e) El acceso a escuelas gratuitas cercanas a su residencia; y

Artículo 40. del mismo Código establece que La educación estará orientada a: a) Desarrollar al máximo de sus posibilidades la personalidad, aptitudes, talentos, capacidad mental y física de los niños b) Inculcar en los niños el respeto y amor a sus padres y demás miembros de su familia, la propia identidad cultural, al idioma y a los valores humanos nacionales y de otras culturas c) Difundir el respeto de los derechos humanos y los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución de la República, así como el conocimiento de la historia y de la geografía nacionales. ch) Capacitar a los niños para que puedan desenvolverse responsable y solidariamente durante la vida y puedan contribuir a crear y mantener una sociedad libre, democrática, tolerante, pacífica, igualitaria y amistosa con los demás pueblos. d) Desarrollar programas en todos los niveles educativos sobre formación de Valores Humanos y Familiares con el objeto de crear conciencia en los niños de la responsabilidad que conlleva ser padres de familia. e) Crear en los niños un sentido de respeto por el medio ambiente. f) Incentivar en los niños el conocimiento de sus deberes y derechos y un hondo sentido de responsabilidad g) Orientar y capacitar a los niños para que en la edad adulta consideren a la familia como un bien primordial y al trabajo como un medio indispensable para realizarse y para promocionar el desarrollo económico y social del país h) Formar a los niños de modo que en la edad adulta puedan hacer un aprovechamiento adecuado de la naturaleza, de la ciencia y de la tecnología; y, i) Contribuir a la conservación de la salud, a la formación y

elevación espiritual del ser humano y al sostenido mejoramiento de la sociedad nacional.

C. En el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas, el Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras y la Ley Fundamental de Educación, el Estado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, se ha implementado desde el año 2018 Nuestro Reglamento de Gobiernos Estudiantiles, como espacios de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en su entorno escolar para expresarse libremente, ser escuchados e involucrados en los procesos de toma de decisiones. En tal sentido, se consideran a los Gobiernos Estudiantiles como un pilar importante para el ejercicio democrático, que se da en el ámbito de los centros educativos, en donde las y los educandos, como sujetos de derechos, aprenden a organizarse, expresarse y debatir, elaborar propuestas para la mejora del bienestar y aprendizaje de los educandos, lograr consensos y acuerdos sin discriminación, manejar conflictos y respetarse a sí mismo.

Los Gobiernos Estudiantiles son la plataforma democrática de las y los educandos para ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos y aprender a convivir en una cultura de paz. Para la Secretaría de Educación, los Gobiernos Estudiantiles también constituyen espacios pedagógicos, ya que a través del aprendizaje de diversos contenidos y ejes curriculares, como ciudadanía, democracia, identidad cultural, emprendimiento, promueven una mayor identificación, pertenencia y arraigo de las y los estudiantes con sus centros educativos y su entorno, garantizando la igualdad de género y contribuyendo al empoderamiento de las niñas y mujeres en la educación.

1.6 Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio de manera que se ajuste a las normas internacionales (18 años): *Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.*

☒ Sí ☐ No

Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

Mediante Artículo 1, Decreto No. 44-2017 del 12 de julio de 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de octubre de 2017, se deroga el párrafo tercero del Artículo 16 del Decreto No.76-84 del 11 de mayo de 1984 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No.24,394, el 16 de agosto de 1984, contentivo del CÓDIGO DE FAMILIA; a su vez reformado mediante el Decreto No.35-2013 del 27 de febrero de 2013, el cual permitía a las niñas y niños contraer matrimonio a los 16 años.

El Artículo 16 se lee de la siguiente manera

Artículo 16. La mayoría de edad se obtiene al cumplirse los veintiún (21) años. Sólo las personas mayores de edad gozan de libre aptitud para contraer matrimonio.

Sin embargo, podrán contraerlo, el varón y la mujer mayor de dieciocho (18) años, siempre que medie autorización otorgada conforme a este Código.

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en el contexto del ODS 4

2.1 Enseñanza preescolar

La enseñanza preescolar no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la atención y educación de la primera infancia (AEPI). El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (Observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

2.1.1 ¿Existe en su país la enseñanza preescolar gratuita y obligatoria?

R/ SI

- ☐ La enseñanza preescolar es obligatoria: Por favor, indique la edad de matriculación y la duración:

La Ley Fundamental de Educación (LFE), establece la obligatoriedad de al menos un año del nivel de Educación Prebásica para todo niño o niña en edad escolar. En atención a dicha ley, la política actual de la Secretaría de Educación ha dado prioridad a la atención de los niños de 5 años de edad en ese nivel. El grado obligatorio de prebásica es el tercer año.

- ☐ La enseñanza preescolar es gratuita para todos: Por favor, indique la duración:

El nivel de prebásica abarca tres años, de 3 a 5 años. El Artículo 33 del Reglamento General de la ley Fundamental de Educación establece que la educación prebásica está organizada en tres grados que corresponden a las siguientes edades de referencia:

Primer grado de 3 a 4 años
Segundo grado de 4 a 5
Tercer grado de 5 a 6

- Mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad de la enseñanza preescolar para todos y proporcione información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para hacer efectivo el acceso a la enseñanza preescolar. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

La Constitución de la República de Honduras, (1982) en sus Artículos 123, 151 al 156, 158 al 176, enfatiza el derecho de los niños y niñas a gozar de los beneficios de la educación, sin discriminación de ninguna naturaleza, el Estado tiene la obligación de organizar la educación básica para erradicar el analfabetismo, la cual será gratuita y obligatoria y totalmente costeadada por el Estado.

En el Artículo 171. De la Constitución de la República establece claramente que la educación impartida será gratuita y obligatoria. Por una un año en el nivel pre- básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Esto es ratificado en los Artículos 7, 8 y 13 de la Ley Fundamental de Educación y 32 de su

Reglamento.

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 se establecen objetivos estratégicos tendientes a ampliar la cobertura educativa con los siguientes alcances: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para promover el primer año de Educación Básica.

Asimismo, la Secretaría de Educación asume un compromiso institucional de mejorar el acceso, aumentar la cobertura, mejorar la calidad y universalizar un año obligatorio de Educación Pre básica a través de la Implementación del “Plan de Universalización de la Educación Pre básica”.

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2018-2022, se realizó un diagnóstico situacional, evidenciando que uno de los problemas más relevantes de la educación en Honduras, es el bajo acceso inclusivo-equitativo de la población con edad oportuna y con sobriedad en el nivel de Educación Pre básica.

La matrícula de Pre básica, considerando las edades de 3 a 5 años, ha tenido un elevado crecimiento desde 2011. Para el año 2017 se registraron alrededor de 213 mil niños, lo cual representa un 37% del total de población (583,346). Entre 2011 y 2017 esta matrícula creció en cerca de 59 mil niños y la tasa neta de matrícula subió cerca de 7 puntos porcentuales, sin diferencias significativas entre géneros. En virtud a estos logros, la cobertura de Pre básica para los 5 años de edad es del 80%, a los 4 años del 30% y a los 3 años de apenas el 4% (IIEP-UNESCO, 2017a: 13) citado en (educación C.N., CNE 2019)

En conclusión la dificultad encontrada es la exclusión escolar que está fuertemente asociada a las diferencias en el ingreso familiar per cápita. De conformidad a los rangos de edad, la situación es la siguiente: En los niños de 5 años, la tasa de exclusión escolar difiere unos 10 puntos porcentuales entre los quintiles extremos de ingreso familiar per cápita.

Además esta exclusión se ve afectada también por la cobertura, pocos docentes especializados en el nivel, la falta de adecuación de la infraestructura y mobiliario y la falta de importancia que los padres y madres de familia dan a la educación pre básica, aunque en los últimos años la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos importantes para paliar y mejorar estas situaciones.

La Pandemia ha sido una oportunidad que ha contribuido en gran manera, ya que la Secretaría de Educación ha distribuido y entregado los cuadernos de trabajo, cartillas interactivas y una estrategia de comunicación con los padres y madres de familia para acompañarles en el proceso de apoyo a sus hijos e hijas.

2.2 Enseñanza primaria

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

2.2.1. ¿Es obligatoria la enseñanza primaria en su país?

R: Sí

2.2.2 Indique la duración actual de la enseñanza obligatoria y la edad de matriculación:

R/ En Honduras a la educación primaria se la denomina, "Educación Básica". La Constitución de la República de Honduras, (1982) en sus Artículos 123, 151 al 156, 158 al 176, enfatiza el derecho de los niños y niñas a gozar de los beneficios de la educación, sin discriminación de ninguna naturaleza, el Estado tiene la obligación de organizar la educación básica para erradicar el analfabetismo, la cual será gratuita y obligatoria y totalmente costeadada por el Estado.

En el Artículo 171. De la Constitución de la República establece claramente que la educación impartida será gratuita y obligatoria. Por una un año en el nivel pre- básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Esto es ratificado en los Artículos 7, 8 y 13 de la Ley Fundamental de Educación y 32 de su Reglamento. Consta de 9 años con edades de referencia de 6 a 14 años, dividido en tres ciclos secuenciales y continuos de 3 años cada uno (Artículo 22 Reglamento de la Ley Fundamental de Educación y Diseño curricular).

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 se establecen objetivos estratégicos tendientes a ampliar la cobertura educativa con los siguientes alcances: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para promover el primer año de Educación Básica; 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la Educación Básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de Educación Media; y 3) Incrementar los índices de permanencia y aprobación en el Tercer Ciclo de Educación Básica y Media.

2.2.3 En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria. Se pueden añadir datos cuantitativos.

R/ En Honduras, La Educación Básica, es derecho constitucional, es de atención obligatoria, aunque, siempre hay educandos que se quedan fuera de este derecho, por cuestiones de trabajo, económicas o por movilidad de sus padres. Actualmente la matrícula del 2020 fue de: 1, 898,003 educandos.

Según el Informe denominado Análisis de las implicaciones técnicas de la educación básica regular y alternativa que atiende tercer ciclo (7,8 y 9no grado) de educación básica centros de educación básica (ceb), institutos de educación media, sistema de educación media a distancia (SEMED), SEDUC-IHER-BID, EDUCATODOS Y TELEBÁSICA, realizado en el año 2018, el diagnóstico en el tercer ciclo, revelo lo siguiente sobre acceso y equidad.

a. Acceso:

Educación Prebásica 42.56%

Educación Básica 42.92%

Tercer Ciclo 11.26%

Educación Media 3.26%

Este estudio permitió visualizar información relevante:

- Entre los 12 y 14 años más de 100 mil niños están fuera de Sistema Educativo: a partir de los 12 años comienza proceso de desescolarización, ya que el sistema educativo no logra retener a la población estudiantil y se mantiene como una tendencia para las subsiguientes edades.
- Uno de cada tres estudiantes en el Tercer Ciclo tiene sobre edad: según los datos de cobertura neta menos de la mitad de los estudiantes tienen la edad oportuna; es significativo el número de estudiantes que aun teniendo sobre edad están en el Tercer Ciclo lo que muestra, el rezago por las debilidades de eficiencia interna del sistema educativo.
- Baja tasa de concluyentes es un signo de ineficacia en el segmento educativo: este indicador ha ido progresando en el Segundo Ciclo subió 13 puntos porcentuales del 2011 al 2016, logrando que 3 de cada 4 alumnos alcancen la meta de concluir el segundo ciclo a los 13 años de edad. En el Tercer Ciclo se quedan muy rezagados ya que no concluyen en la edad esperada ni continúan la mitad de los estudiantes que se matriculan.

b.-Equidad:

Los datos para el año 2017 de la Encuesta Permanente de Hogares revelan que en las zonas rurales apenas alcanza el 36.30% de cobertura, comparado con un 59.4% de la zona urbana, que representa una brecha de 23.10% puntos porcentuales. Además, la exclusión escolar está fuertemente asociada al ingreso familiar para el grupo de edad de 12 a 17 años, un poco más de un tercio de los niños entre 12 y 14 años del primer quintil de ingreso no asistían a la escuela en el 2016, lo que representó aproximadamente 56 mil niños.

En virtud de la masiva migración de hondureños hacia los Estados Unidos, que afecta grandemente la cobertura total de los educandos, la Secretaría de Educación ha elaborado protocolos de inserción a los migrantes retornados, para facilitar el acceso de las y los educandos al sistema educativo.

De igual forma, el trabajo infantil también impide atender a la totalidad de la población en edad oportuna, en los centros educativos; los padres emigran a los sitios de producción de café o cualquier otro rubro para buscar sustento para su familia; para atender a esa población, se cuenta con las Modalidades de atención como, educación en casa, IHER BID, SATA o Tele básica.

Existe una parte de población que solo tiene acceso a los 6 grados y no tienen posibilidad de continuar para terminar sus 9 grados, por lo que el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación ha hecho esfuerzos por universalizar la Educación Básica de 9 años mediante el uso de las Modalidades Educativas.

En los últimos años los desafíos a los que se ha enfrentado el Sistema Educativo Nacional ha estimulado la implementación de políticas, a fin de aumentar la cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica, sobre todo en los departamentos que se ven más afectados por la pobreza y la falta de acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales, en donde se han desarrollado programas y proyectos con el apoyo de organismos internacionales, a fin de implementar modalidades educativas alternativas tales como: SEMED, SAT, IHER, EDUCATODOS y TELEBASICA.

Es importante señalar que incluso desde antes de la pandemia y más específicamente en estos últimos tiempos, se han realizado esfuerzos encaminados a atender estas dificultades, fortaleciendo las modalidades alternativas de educación a distancia y virtual, creando programas y proveyendo materiales educativos y textos a las y los educandos de las zonas más vulnerables, sin acceso a internet, creando recursos educativos para la mediación

pedagógica del aprendizaje de los educandos, con enfoque de derecho, ya que se atiende a la diversidad, mediante audios, lenguaje a señas, sistema braille y cuadernos de trabajo, textos y diccionarios en lengua originaria.

En tal sentido se han priorizado y fortalecido algunas acciones encaminadas a atender a la mayoría de la población, mediante videos educativos que se comparten vía WhatsApp, Audios radiales, clases televisadas y cuadernos de trabajo para atender a la población rural más vulnerable, incluso clases televisadas en Vivo, con el apoyo de las y los docentes que han mostrado su alto nivel de compromiso y creatividad, produciendo conocimiento y no solo siendo consumidores de los recursos; procurando que los educandos matriculados en el sistema educativo, no pongan en riesgo su trayectoria educativa y puedan transitar al año inmediato superior si dificultad alguna; con estos recursos estamos atendiendo en sus hogares a 1,587,114 según el quinto informe de monitoreo que realiza la Unidad de Supervisión y Acompañamiento de la SEDUC, esperando llegar al 100 % con los cuadernos de trabajo que se entregan casa a casa a partir del mes de julio.

¿Es la enseñanza primaria gratuita para todos?

R/ Sí / La educación es gratuita para todas y todos; las y los educandos solo compran sus cuadernos de apuntes, el Estado les provee de cuadernos de trabajo y textos gratis, pago de salario a docentes, así como la infraestructura de los Centros Educativos, en condiciones mínimas de seguridad y comodidad, algunas instancias de participación comunitaria como los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo COMDE, Asociaciones de Padres de Familia APF, Gobiernos Estudiantiles GE coadyuvan y son veedores de que se cumpla este precepto. Hay gratuidad en la educación en los niveles de Prebásica, Básica, Media y Universitaria.

2.2.4 Mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad universal y gratuita de la enseñanza primaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

La Constitución de la República de Honduras, (1982) en sus Artículos 123, 151 al 156, 158 al 176, enfatiza el derecho de los niños y niñas a gozar de los beneficios de la educación, sin discriminación de ninguna naturaleza, el Estado tiene la obligación de organizar la educación básica para erradicar el analfabetismo, la cual será gratuita y obligatoria y totalmente costeadada por el Estado. En el Artículo 171. De la Constitución de la República establece claramente que la educación impartida será gratuita y obligatoria. Por un año al menos en el nivel pre- básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Ratificado por la Ley Fundamental de Educación en sus Artículos 7,8 y13 y 45 de Reglamento. Los padres compran los cuadernos de apuntes, uniformes y pagan el transporte de sus hijos al centro educativo; no pagan derechos de examen ni matrícula; de incurrir en otros gastos no los entera a la administración del Centro Educativo.

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 se establecen objetivos estratégicos tendientes a ampliar la cobertura educativa con los siguientes alcances: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para promover el primer año de Educación Básica; 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la Educación Básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de Educación Media; y 3) Incrementar los índices de permanencia y aprobación en el Tercer Ciclo de Educación Básica y media.

El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Educación 2030, estableciendo en los indicadores de resultado del PESE “Elevar las Tasas Brutas de Escolarización hasta 80%” logrando “12 años

de escolaridad promedio” de la población hondureña para el año 2030, a través del aseguramiento del acceso universal a la Educación Básica.

2.3 Enseñanza secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional, en su país.

2.3.1 ¿Es gratuita la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos) ¿Mencione las leyes y políticas que garantizan el derecho a acceder gratuitamente a la enseñanza secundaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres)?

R/ Sí: El Marco Normativo de Honduras establece desde la Constitución de la República, la Gratuidad de la Educación en los Centros Educativos oficiales, siendo el Estado el garante de su financiamiento; tal como lo establece en sus Artículos 123, 151 al 156, 158 al 176, donde enfatiza el derecho de los niños y niñas a gozar de los beneficios de la educación, sin discriminación de ninguna naturaleza, el Estado tiene la obligación de organizar la educación básica para erradicar el analfabetismo y en el Artículo 171 establece claramente que la educación impartida será gratuita y obligatoria. Por una un año en el nivel pre- básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Los cuales son ratificados por los Artículos 7 y 13 de la Ley Fundamental de Educación y 62 de su Reglamento.

En el Artículo 157 de la carta magna, establece que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el nivel superior, será autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación Pública, la cual administrará los centros de dicho sistema que sean totalmente financiados con fondos públicos. (Gratuidad y acceso a la educación)

La Educación Media contempla dos modalidades Bachillerato Científico Humanista (2 años de duración, se considera un propedéutico para ingresar a la Universidad) y Bachillerato Técnico Profesional (3 años de duración) orientados a los tres sectores de la economía administración y servicio, industrial y agropecuario.

2.3.2 - ¿Es obligatoria la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos) en su país? Proporcione detalles sobre su impartición e indique la duración de la enseñanza secundaria obligatoria y la edad de matriculación:

R/ Si, El Artículo 171. De la Constitución de la República establece que la educación impartida será gratuita y obligatoria. Por una un año en el nivel pre- básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Lo cual es ratificado por "La Ley Fundamental de Educación mediante el Artículo 8 y 13 que enuncia la obligatoriedad del Estado a brindar la educación pública al menos desde un (1) año de educación pre-básica hasta el nivel medio, desarrollado en el artículo 62 de su Reglamento. El Estado a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación establecerá los mecanismos de cobertura ordenada y progresiva de esta obligación

Asimismo el Artículo 153 de la Constitución de la República establece que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes directamente de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Educación.

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 se establecen objetivos estratégicos tendientes a ampliar la cobertura educativa con los siguientes alcances: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para promover el primer año de Educación Básica; 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la Educación Básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de Educación Media; y 3) Incrementar los índices de permanencia y aprobación en el Tercer Ciclo de Educación Básica y Media.

Asimismo, **La Ley Fundamental de Educación en el CAPÍTULO II DE LA EDUCACIÓN FORMAL, SECCIÓN CUARTA DE LA EDUCACIÓN MEDIA en su Art. 23**, La Educación Media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y /o proseguir estudios del nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida personal y social; así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país.

La Educación Media, comprende las edades de referencia entre los quince (15) a los diecisiete (17) años y su culminación dará lugar al otorgamiento del título conforme al grado académico determinado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Las modalidades y especialidades de este nivel están sustentadas en criterios pedagógicos, técnicos y científicos.

2.3.3 Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima de entrada en el mundo laboral para armonizarla con la edad de finalización de la educación obligatoria. - *Tenga en cuenta que las leyes laborales sobre la edad mínima para trabajar y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.*

R/ Sí / "Leyes Decreto N° 35-2013 Código de la niñez y la adolescencia, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. De igual forma existen Instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales que velan por el cumplimiento de dichas disposiciones.

Disposiciones pertinentes:

La constitución de la República no permite que un niño trabaje antes de alcanzar una edad mínima adecuada de 16 años. Las autoridades laborales pueden autorizar el empleo de menores de 16 años de edad cuando lo consideren indispensable para su propio sustento o el de sus padres o hermanos o hermanas siempre y cuando su trabajo no obstaculice el cumplimiento de la educación que por mandato constitucional es obligatoria. Para menores de diecisiete años de edad, el periodo de trabajo, debe ser de día y no puede exceder las seis horas diarias o treinta horas por semana, para cualquier tipo de trabajo. El trabajo nocturno está prohibido para niños. La educación brindada oficialmente debe ser gratuita y obligatoria por un año en el nivel pre-escolar y enteramente en los niveles primarios y medio. Esta educación debe ser financiada por completo por el Estado, que debe establecer mecanismos obligatorios para ejecutar su provisión.

En virtud de la Ley de Educación Fundamental, la edad de escolaridad obligatoria es de 17 años. La educación básica y media se completa cuando una persona llega a la edad de 17 años y equivale a tres años de educación pre-básica, 8 años de educación básica y tres años de educación media. El sistema educativo se basa en el principio de que es gratuito y obligatorio.

Edad mínima para el empleo es de 16 años según la Constitución de la República. Fuente: Art. 124 y 128(7) de la Constitución de la República de Honduras; Art. 32-34 del Código de Trabajo; 114-128 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 8, 13, 20-23 de la Ley de Educación Fundamental (Decreto 262-2011)"

2.4 Enseñanza superior

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3 y 4.4 del ODS 4.

2.4.1 Indique las medidas adoptadas para velar por que no haya discriminación por los motivos prohibidos en la Convención y la Recomendación para acceder a la enseñanza superior y finalizarla, comprendida la enseñanza y formación técnica y profesional (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☒ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☒ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Otra: La UNAH en coordinación con la UPNFM, CIPRODEH, desarrollan el Plan de sostenibilidad de iniciativas y redes de derechos humanos en Honduras, con una visión regional Centroamericana 2010-2015, 2016-2021, es una iniciativa interinstitucional, en donde cada institución asume un rol de liderazgo situacional, en el caso de la UNAH se desprende del Plan General para la Reforma Integral de la UNAH, que crea entre otras la figura del Comisionado Universitario como un órgano unipersonal responsable de garantizar y proteger los derechos de los miembros de la Comunidad universitaria (artículo 53 de la Ley Orgánica de la UNAH) Los grandes retos de la educación superior en la UNAH: Internalización de la educación superior: La internacionalización es la inclusión de una dimensión internacional, intercultural global dentro del currículo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es la creación de los proyectos de desarrollo internacional, así como la movilidad académica para estudiantes y profesores; redes internacionales, asociaciones y proyectos; nuevos programas académicos e iniciativas de investigación. Otro de los grandes retos que supone la Educación Superior en Honduras es la evaluación de los docentes, estudiantes y personal administrativo. También implica la mejora de los contenidos y las metodologías, la incorporación de las tecnologías de la Información y la comunicación, mejoras en el sistema de bibliotecas, entre otras.

2.4.2 Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de estudiantes en las instituciones de enseñanza superior por los motivos prohibidos por la Convención y la Recomendación*
- ➔ *El trato igualitario, incluso para los estudiantes extranjeros*

La Constitución de la República de Honduras (1982), en el capítulo VIII referente a la educación y la cultura, establece, en su artículo 160, que “la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución Autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. Además, la Ley de Educación Superior (1989), en su artículo 2, establece que “la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como organismo autónomo y descentralizado del Estado, tiene a su cargo la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. También, esta misma ley, en el capítulo 1, naturaleza y fines, en su artículo 3, expone que la educación superior tiene como fines la investigación científica, humanística y tecnológica; la difusión general de la cultura; el estudio de los problemas nacionales; la creación y transmisión de la ciencia y el fortalecimiento de la identidad nacional. Por esta razón, las instituciones de educación superior deben regirse internamente por un modelo educativo que les permita responder a los principios de docencia, investigación y extensión o vinculación para promover la transformación de la sociedad como responsabilidad de este nivel educativo.

Las universidades hondureñas públicas y privadas ofrecen carreras con grado de licenciatura y técnico, de igual forma, diplomados, maestrías y doctorados. La mayor parte de centros tienen su sede en la capital del país y solo algunos se extienden con centros regionales a nivel nacional. Todas las instituciones de educación superior poseen sus propios mecanismos de ingreso para las personas interesadas en cursar estudios en ellas. En la UNAH es un requisito esencial someterse a la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Asimismo, en la UPNFM se aplica un examen de admisión. En cambio, la mayoría de los centros universitarios de carácter privado, efectúan pruebas actitudinales para orientar la elección de carreras de acuerdo con la vocación del estudiantado. Sin embargo, en las universidades públicas y privadas del país no existe un ingreso especial para estudiantes en situación de discapacidad, pueblos indígenas y afro hondureños. Por ello, es fundamental la creación de mecanismos de acceso, egreso y permanencia para este tipo de estudiantes.

2.4.3 Indique los esfuerzos que ha realizado su Gobierno para garantizar que la enseñanza superior sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

- ☒ La enseñanza superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno, evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes
- ☒ La enseñanza superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas
- ☒ La enseñanza superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa

2.4.4 Facilite más detalles sobre las medidas adoptadas y proporcione información breve sobre los costos financieros de recibir educación en instituciones públicas o privadas de enseñanza superior, en caso de que la enseñanza superior no sea gratuita. En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza superior. Pueden añadirse datos cuantitativos.

El Estado de Honduras ha buscado ofrecer nuevas oportunidades en el campo de educación superior a través de programas como: **El Programa Presidencial de Becas “Honduras 20/20”**, es un

programa robusto sin precedentes en la historia de Honduras, el cual tiene una estructura y planificación definida con el fin de apoyar la educación y desarrollo profesional de los jóvenes hondureños. En 2019 se benefició a más de 17,000 becarios universitarios a nivel nacional, favoreciendo a los 18 departamentos del país, y más de 950 estudiantes de posgrado becados en prestigiosas universidades del extranjero. El Programa beneficia a diferentes sectores del país, a través de tres tipos de beca: Beca Solidaria, Beca Juventud 20/20 y Beca Internacional. También apoyan a jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad como baja visión, sordera, movilidad reducida, entre otras.

2.5 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

En el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

2.5.1 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación:

R/ El Gobierno de Honduras ha buscado establecer un sistema equitativo a través del acceso de oportunidades mediante:

☒ Programas de educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza de Educación Básica

☒ Programas de alfabetización

☒ Oportunidades de aprendizaje gratuitas

☒ Ofrece itinerarios de aprendizaje flexibles

☒ Ofrece formación y cualificaciones profesionales

Existen programas alternativos y flexibles a través de las diferentes formas de entrega para personas que no hayan cursado o terminado la educación básica y secundaria en edad oportuna, proporcionando oportunidades de aprendizaje a personas en contexto de encierro y con discapacidad. También programas de preparación para la vida activa mediante la titulación de la educación media y el reconocimiento de habilidades para el trabajo.

2.5.2 Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

R/ El gobierno de la República a través del Consejo Nacional de Educación (CNE), con el apoyo de la Secretaría de Educación esta elaborando una Política Nacional Estratégica atención a la

Alfabetización y al Rezago Educativo, que incluye en gran medida las recomendaciones de emitidas por la UNESCO en el año 2015.

Asimismo se diseñó el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación y Formación Técnica Profesional de Honduras, la cual pretende constituirse en una política de Estado que en primer lugar promueva mecanismos de articulación de todos los sectores involucrados y en segundo lugar se garantice un nivel de competitividad óptimo correspondiente a las demandas del mundo del trabajo en una economía globalizada, enmarcados en la Declaración de Incheon, la cual establece la necesidad de brindar una educación activa, inclusiva, equitativa con aprendizajes a lo largo de la vida, se aspira para el 2030 la existencia de mecanismos de aprendizajes flexibles para el reconocimiento, validación y acreditación de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal, no formal, abordando por ende la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. (UNESCO, 2015)

2.6 Educación de calidad y entorno de aprendizaje

En los artículos/párrafos 2, 4.b, y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

2.6.1 Indique las medidas que ha adoptado su país para garantizar la equivalencia en todos los establecimientos educativos (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Establecimiento de normas y estándares mínimos en la educación: A través de la estandarización de procesos constructivos, se cuenta con El manual de planificación y diseño de centros educativos, generado, propuesto y aplicado en la medida de lo posible por la DIGECEBI; con miras en el logro de condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, espacio, comodidad y todas las condiciones mínimas necesarias para garantizar un espacio físico adecuado en el proceso enseñanza-aprendizaje.

☒ Establecimiento de condiciones relativas a la calidad de la educación impartida (por ejemplo, infraestructura, proporción de alumnos por docente, materiales de enseñanza y aprendizaje o uso de la TIC): A través del monitoreo permanentemente las intervenciones en infraestructura educativa realizada por los entes ejecutores, en aras de reducir las brechas existentes en cuanto a indicadores de condiciones mínimas requeridas en los CE como ser mobiliario (61.06%), servicios básicos (49.52%), amenazas sociales (79.24%) y naturales (91.75%), hidrosanitario (19.30%), infraestructura (53.49%). con un indicador global de calidad del 49.46%. siendo cero la condición más precaria y 100% el ideal. Así mismo, es importante recalcar el indicador de Hacinamiento, en que se parametriza la relación espacio-alumno, siendo 1.6m²/alumno y 2.4m²/alumno la referencia para los niveles de Básica/media y Prebásico, respectivamente.

☒ Adopción de disposiciones legales o reglamentarias para garantizar que los niños reciban enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas): A través de la implementación del Manual de Planificación y diseño de centros educativos, se establecen explícitamente la Prevención del delito a través de la planificación urbanística y el diseño de edificios. Logrando así edificaciones accesibles y permeables en términos de visión, influyendo así positivamente en las personas y su comportamiento.

2.6.2 Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

La Secretaria de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares, ha definido las prioridades en cuanto a necesidades básicas que debe tener cada plantel educativo y una base de datos robusta con información general y específica que permite la eficiente, oportuna y equitativa selección de Centros educativos de todos los niveles a beneficiar mediante programas y proyectos que apuntan a la reducción de brechas en temas de infraestructura educativa.

2.7 Personal de educación

En el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

2.7.1 Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles en su país, y en relación con la formación para la profesión docente (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)
- ☒ Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo
- ☒ Se exigen requisitos y cualificaciones mínimas para la profesión docente
- ☒ Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente
- ☒ Se utilizan sistemas de seguimiento del desempeño
- ☒ Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

2.7.2 ¿Ha habido casos de discriminación en su país en lo que respecta a la formación del personal de educación?

R/ No

Todas las ofertas tanto de formación inicial como de formación permanente son abiertas a toda la población, sin distinción de sexo, raza, culto o condición económica. La Pandemia ha facilitado un mayor interés y actitud renovada tanto a nivel central y descentralizado para utilizar plataformas y crear cursos virtuales como de las y los docentes para recibir capacitaciones en línea, no obstante una fuerte limitante es la falta de especialista en informática en el nivel central y descentralizado, no todos los docentes cuentan con computadora y conectividad a internet, el 95% aproximadamente cuentan con dispositivo móvil pero con servicio de internet prepago.

2.8 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

En el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7 de los ODS. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

2.8.1 Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ El plan de estudios incluye educación sobre los derechos humanos

☒ Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación sobre los derechos humanos

El Diseño del Currículo Nacional Básico, contempla la temática de DDHH en cada uno de los niveles educativos Pre básica, Básica y Media, así mismo se ha incorporado el enfoque de Género en las prácticas pedagógicas y de participación comunitaria en el centro educativo en 7 departamentos del país (Cortes, Santa Bárbara, Yoro, El Paraíso, Choluteca, Valle, Atlántida) hay un video que visibiliza estas prácticas.

Es oportuno señalar que se trabaja en equipo con el Comisionado de Derechos Humanos y el Ministerio Público y sus diferentes fiscalías relacionadas.

2.9 Enseñanza privada

En los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se hace referencia a la enseñanza privada.

2.9.1 ¿Existe en su país un marco normativo relativo al establecimiento y el funcionamiento de las instituciones educativas privadas?

R/ Si.

- Proporcione una breve descripción:

Existe el Reglamento de Instituciones Educativas no Gubernamentales, con el objetivo de regular la creación y funcionamiento de dichos CE, a fin de que brinden servicios de calidad y cumplan con los principios, valores, fines de la educación nacional y los requisitos técnico pedagógicos establecidos en las leyes y el Currículo Nacional Básico, para su eficiente funcionamiento.

Asimismo, existe a nivel central y descentralizado una Unidad encargada de coordinar y verificar el funcionamiento pedagógico de los centros educativos no gubernamentales, con el apoyo de las y los Directores Municipales o Distritales de Educación.

2.9.2 Las disposiciones legales que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación se aplican explícitamente a las instituciones educativas privadas?

R/ Si

2.9.3 Explique brevemente qué leyes, reglamentos o políticas garantizan que el desarrollo de la educación privada no genere discriminación y que las escuelas privadas representen una alternativa pertinente en su país:

R/ Constitución de la República, Ley Fundamental de Educación, Código de los Derechos del Niño, Reglamento de Instituciones Educativas no Gubernamentales, Convención sobre los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, Declaración de los Derechos del Niño, Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, Reglamento sobre trabajo infantil, Acuerdo 0643 SE 2019 y Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el eje de Educación

2.9.4 Dispone su país de un marco de política educativa que establezca normas mínimas en materia de educación en lo que respecta a los derechos de los padres o tutores legales de impartir educación religiosa y moral a sus hijos?

R/ No

2.10 Derechos de las minorías nacionales

En el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales. Las minorías nacionales, que a menudo se enfrentan a barreras lingüísticas, se encuentran entre los grupos específicos a los que se hace referencia en la Convención.

2.10.1 Indique las medidas jurídicas, normativas y reglamentarias que protegen el derecho de las minorías nacionales a llevar a cabo sus propias actividades educativas (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Las leyes constitucionales o la legislación protegen el derecho a la educación de las minorías nacionales

☒ La legislación o los reglamentos garantizan el derecho de las minorías nacionales a recibir enseñanza en su lengua materna

☒ Los planes de estudios se adaptan a las necesidades de las minorías nacionales

☒ Los docentes reciben capacitación para adaptarse a las necesidades de las minorías nacionales

2.10.2 Proporcione una breve descripción de las disposiciones:

En el caso del Reglamento Acuerdo-1165-2019-SEDUC, es la disposición de la Secretaría de Educación que Aprueba el Nuevo Modelo de Educación como Medida y Política de Estado, el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe no había sido revisado y actualizado por hace más de 25 años, encontrándose hallazgos tales como: un modelo desfasado en el tiempo que ya no respondía a los intereses de la minoría, por lo que se inició un proceso de convocatoria con participación amplia de los sectores y representantes de sus Pueblos, para reformular el Modelo, quedando con 6 ejes estratégicos y sometido a aprobación junto con sus protocolo y plan respectivo, establecido como

Ley dentro de la Secretaria de Educación para la Educación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños.

2.10.3 En lo que respecta a las normas educativas de las instituciones de enseñanza dirigidas por minorías, describa el marco jurídico y normativo vigente: *También puede facilitarse información sobre los servicios lingüísticos, como la posibilidad de recibir enseñanza en la lengua materna, el uso de la enseñanza de idiomas en la política educativa, el plurilingüismo, etc.*

R/ Las normas educativas utilizadas en la aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) cumplen dentro marco jurídico.

La Ley Fundamental de educación Artículo 13, 27,60 y sus reglamentos. Acuerdo Ministerial N0.1165 - 2019.

Borrador final del reglamento nacional de la EIB en Honduras

El Nuevo Modelo de Educación Intercultural Bilingüe(EIB)como medida y política de Estado

Plan de Acción del Nuevo Modelo de Educación Intercultural Bilingüe como medida y Política de Estado.

Protocolo de la implementación del nuevo modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).Reglamento del Concurso Específico para docentes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños(PIAH) ,para optar a una plaza en sus pueblos y comunidades.

La reproducción de textos, recursos, materiales y cuadernos de trabajo de las áreas curriculares priorizadas, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales en 4 Pueblos Indígenas y Afro hondureños(PIAH). Tawahka, Garífuna, Negro de Habla Inglés y Miskito de 1ero a 9no grado sumado a ello el enfoque e inclusión Derechos Humanos.

Formación permanente y capacitación docentes de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños (PIAH) en técnicas lúdicas para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) La participación de los líderes, ancianos, organizaciones tradicionales, padres y madres de los educandos en la educación aportan saberes y conocimientos como productores de documentos, materiales educativos pertinentes para la promoción, investigación y difusión de los saberes en la Lengua materna y la cultura.

2.11 Derechos de los refugiados y los migrantes

Los derechos de los refugiados y los migrantes no se mencionan explícitamente en la Convención y la Recomendación. Sin embargo, en ambos instrumentos se insta a los Estados a eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza, en particular la discriminación basada en el origen nacional. En este contexto, varios Estados Miembros que participaron en la novena consulta informaron sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes. El aumento de los desplazamientos y la afluencia de refugiados en todo el mundo, que conllevan la aparición de importantes desafíos educativos, así como los marcos adoptados recientemente por la comunidad internacional, ponen de relieve la necesidad de que los Estados informen sobre las medidas adoptadas para incluir a los refugiados y a los migrantes en sus sistemas educativos.

Este aspecto también corresponde a la meta 4.5 de los ODS, en la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables”, incluidos “los niños en situaciones de vulnerabilidad”, y abarca la mayoría de las metas del ODS 4.

2.11.1 Describa brevemente el marco jurídico y normativo vigente que protege el derecho a una educación de calidad de los refugiados y los migrantes en su país.

R/

- **Fundamentación legal**

Decreto: 262-2011 ley fundamental de educación, decreto ejecutivo PCM- 033-2014

- Fundamentación de planificación de país e institucional:

Plan visión de país; Objetivo; una honduras sin pobreza extrema, educada, sana, con sistemas consolidados de previsión social; Metas de prioridad 1.3: elevar la escolaridad a 9 años; Lineamiento estratégico 4.- educación y cultura como medios de emancipación social; Sector 4: sociedad más justa, pacífica e inclusiva; Subsector/componente: rehabilitación y reinserción social.

- Plan Estratégico Institucional 2018-2022

Objetivo 2: incrementar el acceso inclusivo, con igualdad y equidad en edad oportuna y sobre edad de la niñez, adolescencia, juventud y adultez, en los niveles de pre básica, básica, media, educación superior no universitaria y en las modalidades educativas alternativas de la secretaría de educación.

- Programa Nacional de Atención Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Retornados

Componente 3.- atención pedagógica y psicosocial, retención y promoción de nna identificados y no identificados, en los niveles de educación, prebásica, básica, media y modalidades educativas.

2.11.2 Mencione brevemente las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒Inclusión en la educación general
- ☒Suministro de cursos de idiomas
- ☒Formación específica para el personal docente
- ☒Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua
- ☒Procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, portafolio de pruebas, etc.)
- ☒Programas de aprendizaje acelerado
- ☒Programas de educación no formal o alternativa
- ☒Apoyo financiero

Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Actualmente, se encuentra en proceso de validación para reproducción y socialización, otra herramienta de apoyo a la Gestión de los Centros Educativos organizados en Redes Educativas, denominado "Elaboración y Gestión de Proyecto Específico con Enfoque en Migración, para Red Educativa", el cual tiene como propósito la coordinación de Acciones Locales, para la promoción del arraigo y oferta de oportunidades locales, propias de cada comunidad, Asimismo, lleva consigo el fortalecimiento Indicadores Locales de Inserción o Reinserción Educativa en primer lugar, sumado al Emprendedurismo local.

Control de Estadísticas de Retorno e Inserción o Reinserción Educativa de manera automatizada, a través del Sistema Estadístico de Reinserción Escolar (SERE), que cruza datos oficiales del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), con datos académicos del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) de la Secretaría de Educación; el cual nos permite el seguimiento de NNA desde que ingresa de manera oficial al país, por el Centro de Atención de Niñez y Familias Migrantes BELÉN, ubicado en San Pedro Sula, Cortés, hasta su ingreso o reingreso a los centros educativos que consideren convenientes.

Este proceso está a cargo de los 18 Enlaces Departamentales de Migración, con remisión del Enlace de Cortés al resto de los 17 departamentos del país, quienes son responsables del seguimiento a la implementación del Protocolo de Inserción o Reinserción Educativa, en su jurisdicción educativa."

IV. Métodos Utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos y superar los obstáculos encontrados

Desafíos y obstáculos

- 1.1 Mencione y detalle las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de aplicación de las disposiciones fundamentales de la Convención y la Recomendación (incluidos los obstáculos jurídicos y prácticos) y facilite información sobre las principales cuestiones que deben abordarse para seguir promoviendo el derecho a la educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ Desafíos relacionados con el acceso equitativo y la inclusión en la educación (como la pobreza y los factores socioeconómicos, las actitudes culturales y tradicionales, la lejanía, la migración y los desplazamientos)

El principal desafío es lograr que los jóvenes que por diferentes razones están fuera del sistema educativo se reintegren y logren concluir, para ello es importante fortalecer las entregas educativas de carácter flexible y así mejorar la eficiencia en el sistema. En tal sentido ampliar la cobertura de las modalidades alternativas ha sido y es fundamental, ya que permiten que el estudiante pueda continuar con sus obligaciones y sus tareas cotidianas y simultáneamente cursar estudios, haciendo uso de su tiempo disponible y aprendiendo de manera autónoma. No obstante esto requiere un sustancial aumento del presupuesto en educación, para ampliar los servicios, proporcionar material educativo, capacitación docente, equipo tecnológico, conectividad a internet gratis, becas de estudio, programas de prevención de violencia a nivel de centro educativo y de la comunidad, planes funcionales de monitoreo, seguimiento y acompañamiento.

Construir y fortalecer los planes de universalización de la educación, con estudios de proyección escolar y docente a nivel nacional y local, requerimientos del contexto, presupuesto disponible, evaluaciones de rendimiento de los estudiantes y desempeño docente, constitución y condiciones de las redes educativas, sensibilidad y reconocimiento de los grupos minoritarios, funcionamiento de las instancias de participación comunitaria y escolar, cooperación de Instituciones y Organismos, para que la cobertura de centros educativos regulares y de modalidades alternativas efectivamente facilite el acceso de manera equitativa a la educación. Visualizando la escuela dentro de un ecosistema.

☐ Desafíos relacionados con la calidad de la educación (como la escasez de personal docente cualificado, capacitado y motivado; y la enseñanza, el aprendizaje o un entorno escolar desfavorables o inadecuados)

La educación se enfrenta a desafíos enormes en estos tiempos de profundos cambios tecnológicos y sociales. Se han realizado muchos esfuerzos para capacitar y motivar al docente y que este lleve esa misma emotividad a sus educandos, no obstante no ha sido suficiente.

La pandemia nos ha dado la oportunidad de flexibilizarnos mentalmente, por lo cual se está gestando un cambio cultural en todos los actores educativos, autoridades docentes, educandos, madres y padres de familia, sociedad civil, cooperantes, lo cual ha permitido renacer y fortalecer muchas acciones de apoyo, solidaridad, compromiso, creatividad, además de transformar los roles de los diferentes actores educativos.

La pandemia ha confirmado que todo conocimiento está fundado en la emoción y que ninguna reforma se implementa sin apoyo del docente, por lo cual se hace necesario la participación activa de los docentes y demás actores educativos y de la sociedad civil en las reformas o intervenciones planteadas desde el nivel central. Todos los actores requieren de incentivos de todo tipo, que coadyuven al logro de los objetivos planteados, tales como reconocimientos, capacitaciones, internet y tecnología disponible, espacios de sensibilización, reflexión, motivación, construcción de propuestas, capacitación entre pares, entre otras. Ahí deben ir dirigidos los esfuerzos. Asimismo, fortalecer las propuestas de prevención de violencia en los centros educativos y sus entornos como un proceso sistemático, especialmente en las zonas con alto indicador de violencia.

Dedicar más esfuerzos a la recopilación de buenas prácticas de mediación pedagógica, para ponerlas a disposición de las y los docentes, experiencias creativas, vivenciales, contextuales y significativas de aprendizaje, que faciliten el desarrollo de habilidades cognitivas y transferibles, porque la pandemia ha permitido visualizar la creatividad y compromiso de las y los docentes no solo como consumidores de recursos educativos, sino que se han vuelto productores de los mismos. Creadores de conocimiento.

Fortalecer la Escuela para Padres y Madres, Tutores y Encargados, como la instancia parental mediante la cual se pueden socializar formas de apoyo a sus hijos e hijas, en la parte emocional y para el logro de los aprendizajes.

Invertir en tecnología y acceso a internet, porque la pandemia nos ha dado la oportunidad de visualizar una escuela abierta, en el sentido de que el acto educativo ya no solo será en 4 paredes y de manera presencial, sino también utilizando entornos de aprendizaje virtual; un sistema de aprendizaje b-learning, lo cual va a requerir priorizaciones curriculares con anclaje al contexto, instrumentos de evaluación adecuados al aprendizaje remoto, capacitación docente en entornos virtuales de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos, formas de mediación pedagógica, apoyo de los padres y madres de familia, cooperación internacional, empresa privada, basado en un enfoque de derecho, ya que la protección de la salud y la vida es una prioridad ineludible.

- ☐ Desafíos relacionados con el sistema y la gobernanza (como las limitaciones presupuestarias; la falta o las deficiencias de los sistemas de seguimiento, incluida la falta de datos fiables; un entorno jurídico y normativo desfavorable, incoherente u obsoleto; la falta de participación de las partes interesadas pertinentes, y la falta de cooperación o coordinación a distintos niveles)

Un aspecto fundamental es fortalecer la transparencia del concurso docente y la consecución del mismo, para que se nombre al docente idóneo donde se necesita, esto no solo garantiza la calidad, sino la gobernanza y pasa por el tema de revisión y jerarquización de Estatuto, leyes y reglamentos, para que no faciliten la discrecionalidad en su aplicación. Para ello se hace indispensable fortalecer la participación de los técnicos, comunidad educativa y la sociedad civil en general, no solo desde el punto de vista legal, sino de capacitación, compromiso y ética en el ejercicio de sus funciones y de su responsabilidad como ciudadano, encaminada a lograr una educación de calidad, con

inclusión y equidad.

Reorganización de la estructura de la Secretaría de Educación, identificación y selección de los perfiles para cada puesto, nombramientos de acuerdo a méritos, eliminación y creación de nuevos puestos enmarcados en nuevas necesidades, para que respondan a los nuevos requerimientos técnicos, pedagógicos y tecnológicos del siglo XXI.

☐ Otra:

Fortalecer la Mesa Redonda de Cooperantes MERECE, para coordinar la Cooperación externa e interna, con el propósito de trabajar en objetivos comunes e integrales, implementados en las zonas altamente vulnerables del país, distribuidas de manera equitativa, de acuerdo a necesidades de las comunidades y los centros educativos.

- 1.2 Realice una breve evaluación de la eficacia de los métodos aplicados para superar los obstáculos encontrados:

Muchos de los programas implementados para lograr la eficiencia y eficacia en el sistema educativo, no son respuestas integrales y los que verdaderamente lo son, se quedan a nivel de pilotaje, por lo tanto el impacto se ve limitado.

Las propuestas deben construirse con la participación de todos los actores de la comunidad educativa, de manera contextualizada, con base en las necesidades locales y de los centros educativos, caso contrario menoscaba los objetivos planteados y limita que estas reformas, intervenciones o innovaciones se concreten en el aula de clase.

2. Sensibilización

Los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

2.1 ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas sobre los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (pueden marcarse o mencionarse varios puntos)

☒ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales

☒ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación

☒ Aumento de la sensibilización con material de promoción sobre la Convención o la Recomendación o sobre los principios fundamentales del derecho a la educación

☒ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos

